

**ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРЕЗАГРУЗКА»**

ИНН 8601058874 · КПП 860101001 · ОГРН 1168600051443

628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д. 78, кв. 174

ПРИКАЗ

20 августа 2026 г.

№ 12-ОД

г. Ханты-Мансийск

**Об утверждении Положения о порядке оказания
платных образовательных услуг**

В соответствии со статьями 29, 54, 60, 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации, утверждёнными приказом Рособнадзора от 04.08.2023 № 1493, и Уставом учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Частном учреждении дополнительного образования «Образовательный центр «Перезагрузка» (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Ввести указанное Положение в действие с 25 августа 2026 г.
3. Разместить настоящий приказ и утверждённое им Положение на официальном сайте учреждения перезагрузкам.рф в подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об образовательной организации» в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания.
4. Обеспечить соответствие публичной оферты, Правил использования простой электронной подписи и иных документов учреждения настоящему Положению.
5. Признать утратившими силу ранее изданные локальные нормативные акты учреждения, регулирующие порядок оказания платных образовательных услуг, в части, противоречащей настоящему Положению.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор _____

Л.В. Пошивайлова

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных образовательных услуг Частное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Перезагрузка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг Частное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Перезагрузка» (далее — Учреждение, Исполнитель).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 17, 29, 54, 60, 61, 101);
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 426, 429.4, 431.2, 437, 438, 781, 782);
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629;
- примерной формой договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённой приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500;
- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);
- приказом Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493;
- Федеральными законами от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»;
- Уставом Учреждения.

1.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании лицензии: лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3256 от 04.03.2019, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (бессрочная).

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. Устав Учреждения прямо предусматривает осуществление платной образовательной деятельности. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с уставными целями. Доход от их оказания направляется на возмещение затрат по оказанию услуг и на реализацию уставных целей Учреждения (статья 101 Федерального закона № 273-ФЗ).

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджетных ассигнований.

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных ранее заключённым договором, не может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых услуг.

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, обязательным для всех работников Учреждения. Условия договоров, публичной оферты и иных документов Учреждения применяются в части, не противоречащей настоящему Положению и законодательству Российской Федерации.

2. Термины и определения

— «Заказчик» — физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц (родитель, иной законный представитель несовершеннолетнего обучающегося).

— «Обучающийся» — физическое лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную программу.

— «Платные образовательные услуги» — осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

— «Программа» — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая Учреждением.

— «Платформа» — программный комплекс Учреждения (сайт, приложение, бот и связанные сервисы), обеспечивающий доступ к учебным материалам и занятиям. Исключительные права на Платформу принадлежат Учреждению.

— «Договор» — договор об оказании платных образовательных услуг, заключаемый в форме акцепта публичной оферты либо в форме двустороннего документа.

— «Занятие» — единица учебного процесса (урок, практическое занятие, консультация), проводимая в соответствии с расписанием и Программой.

— «ПЭП» — простая электронная подпись, применяемая в порядке, установленном Правилами использования простой электронной подписи Учреждения.

— «Уважительная причина» — болезнь Обучающегося, подтверждённая медицинским документом, либо участие в официальных мероприятиях, подтверждённое документами организатора.

— «Фактически понесённые расходы» — документально подтверждённые затраты Учреждения, связанные с подготовкой и оказанием услуг конкретному Заказчику (раздел 9 настоящего Положения).

3. Перечень платных образовательных услуг и формы обучения

3.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе:

— программы подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ);

— программы подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ);

— программы углублённого изучения общеобразовательных предметов (индивидуальные и групповые занятия);

— иные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, утверждённые приказом директора и размещённые на официальном сайте.

3.2. Каждая реализуемая программа утверждается приказом директора и содержит: наименование, направленность, возрастную категорию обучающихся, срок освоения, объём, планируемые результаты и форму подведения итогов. Объём составляет 8 (восемь) занятий продолжительностью 45 (сорок пять) минут в календарный месяц по каждому учебному предмету, входящему в программу, если иное прямо не установлено программой.

3.3. Формы обучения (статья 17 Федерального закона № 273-ФЗ, приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816): очная с применением дистанционных образовательных технологий; заочная с применением электронного обучения; очно-заочная (смешанная). Конкретная форма фиксируется в договоре или приложении к нему.

3.4. Учреждение вправе реализовывать программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в полном объёме, обеспечивая доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде.

3.5. При организации занятий соблюдаются требования санитарного законодательства Российской Федерации, включая требования к продолжительности занятий, перерывам и учебной нагрузке (СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21).

3.6. При проведении занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО) непрерывная продолжительность работы обучающегося с экраном не может превышать: для обучающихся 5–9 классов — 30 (тридцать) минут, для обучающихся 10–11 классов — 35 (тридцать пять) минут. Занятие продолжительностью 45 минут проводится с перерывом: по истечении указанного времени педагогический работник объявляет перерыв продолжительностью не менее 3 (трёх) минут с проведением гимнастики для глаз, после чего занятие продолжается. Одновременное использование обучающимся более двух различных электронных средств обучения не допускается.

3.7. Структура занятия с перерывом фиксируется в образовательной программе и в технологической карте (плане) занятия. Соблюдение требований пункта 3.6 контролируется директором Учреждения при выборочном просмотре записей занятий.

4. Информирование о платных образовательных услугах

4.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2. Информация размещается на официальном сайте perezagruzka.mrf.ru в подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об образовательной организации» и включает:

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг (настоящее Положение) с приказом о его утверждении;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- документ (приказ) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе с прейскурантом;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- реализуемые образовательные программы;
- публичную оферту (при её использовании) и Правила использования простой электронной подписи.

4.3. Ответственным за своевременное размещение и актуализацию информации является директор Учреждения либо назначенное им приказом лицо. Вновь утверждённые локальные акты размещаются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения; изменение иных сведений отражается на сайте не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

4.4. Не реже одного раза в квартал ответственное лицо проводит проверку полноты и актуальности размещённой информации на соответствие приказу Рособнадзора от 04.08.2023 № 1493. Результаты проверки оформляются служебной запиской на имя директора и хранятся не менее трёх лет.

4.5. Информация доводится до Заказчика на русском языке, в наглядной и доступной форме.

5. Порядок заключения договора

5.1. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора, заключаемого в письменной форме. Договор может быть заключён:

а) путём акцепта Заказчиком публичной оферты, размещённой на официальном сайте Учреждения (пункт 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). Акцепт совершается в порядке, установленном текстом оферты, и подтверждается простой электронной подписью Заказчика и (или) оплатой услуг;

б) путём подписания сторонами договора в форме двустороннего документа на бумажном носителе — по требованию Заказчика в любой момент до начала оказания услуг.

5.2. Учреждение не вправе отказать Заказчику в заключении договора в форме двустороннего документа на бумажном носителе. Отказ работника Учреждения предоставить такую возможность является дисциплинарным проступком.

5.3. Договор содержит сведения, предусмотренные пунктом 12 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе: полное наименование и место нахождения Исполнителя; фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; фамилию, имя, отчество и место жительства Обучающегося; права, обязанности и ответственность сторон; полную стоимость услуг и порядок их оплаты; сведения о лицензии; вид, уровень и направленность образовательной программы; форму обучения; сроки освоения программы; вид документа, выдаваемого после освоения программы; порядок изменения и расторжения договора.

5.4. Индивидуальные параметры обучения (программа, учебный предмет, форма обучения, расписание, стоимость, размер предоставленной скидки, срок освоения) фиксируются в приложении к договору. Приложение направляется Заказчику до внесения оплаты; факт направления подтверждается данными Платформы или историей переписки, которая подлежит хранению.

5.5. Договор не может содержать условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий Заказчика и Обучающегося по сравнению с установленными законодательством Российской Федерации об образовании и о защите прав потребителей. Такие условия ничтожны (статья 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», пункт 13 Правил оказания платных образовательных услуг).

5.6. При заключении договора Заказчик подтверждает достоверность сообщённых им сведений, имеющих значение для оказания услуг, в том числе об отсутствии у Обучающегося противопоказаний и особенностей развития, требующих специальных педагогических, психологических или технических условий, не предусмотренных Программой (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.7. Зачисление Обучающегося оформляется приказом директора Учреждения после заключения договора и внесения оплаты.

5.8. Одновременно с заключением договора оформляется согласие на обработку персональных данных. Согласие на использование изображения Обучающегося и на получение рекламных рассылок оформляется отдельно и не является условием заключения договора.

6. Порядок определения и утверждения стоимости обучения

6.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается приказом директора Учреждения и оформляется прейскурантом (приложением к приказу).

6.2. Стоимость определяется на основании расчёта (калькуляции), учитывающего:

- оплату труда педагогических работников и специалистов, непосредственно реализующих программу, с учётом страховых взносов;
- оплату труда административного и вспомогательного персонала с учётом страховых взносов;
- расходы на аренду и сопровождение программного обеспечения, технических средств, сайта и приложений;
- административные, материальные и иные расходы, связанные с оказанием услуг;
- конъюнктуру рынка образовательных услуг.

6.3. Расчёт стоимости хранится в Учреждении и предъявляется по требованию контрольно-надзорных органов и суда. Стоимость указывается за календарный месяц обучения и за полный срок освоения программы.

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (пункт 8 Правил оказания платных образовательных услуг).

6.5. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг (предоставить скидку) с покрытием недостающей стоимости за счёт собственных средств. Основания, размеры и порядок предоставления скидок установлены разделом 7 настоящего Положения.

6.6. Изменение стоимости на следующий оплачиваемый период доводится до Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала такого периода. При несогласии Заказчик вправе отказаться от договора в порядке раздела 10 настоящего Положения.

6.7. Приказ об утверждении стоимости размещается на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания.

7. Порядок предоставления скидок

7.1. Скидка предоставляется в форме снижения стоимости обучения за счёт собственных средств Учреждения и не является изменением утверждённой прейскурантом цены услуги.

7.2. Основания предоставления скидок устанавливаются приказом директора об утверждении стоимости обучения. К ним могут относиться: единовременная оплата обучения за несколько месяцев вперёд; одновременное обучение двух и более детей одного Заказчика; обучение по нескольким программам; участие в акциях Учреждения.

7.3. Размер предоставленной скидки и итоговая стоимость с её учётом фиксируются в приложении к договору отдельными строками.

7.4. Скидка предоставляется под условием освоения программы в согласованном объёме. При досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика либо по инициативе Учреждения вследствие нарушения Заказчиком (Обучающимся) условий договора скидка аннулируется: стоимость фактически проведённых занятий пересчитывается по полной цене, установленной прейскурантом, и зачитывается в счёт уплаченной суммы. Возврату подлежит положительная разница между уплаченной суммой и стоимостью фактически оказанных услуг по полной цене за вычетом фактически понесённых расходов.

7.5. Условие пункта 7.4 доводится до Заказчика до заключения договора. Пересчёт оформляется письменным расчётом, копия которого направляется Заказчику вместе с возвратом.

8. Порядок оплаты

8.1. Оплата производится ежемесячно на условиях предварительной оплаты не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца, если иной срок не установлен договором.

8.2. Договор является абонентским (статья 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации): Заказчик вносит плату за оплаченный период независимо от фактического посещения занятий Обучающимся, а Учреждение обязано в течение всего оплаченного периода обеспечивать готовность к оказанию услуг — резервировать место в группе, время педагогического работника и доступ к Платформе. Настоящее условие не ограничивает право Заказчика на отказ от договора в порядке раздела 10.

8.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт Учреждения либо через платёжные сервисы, указанные на официальном сайте. Услуга считается оплаченной с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Учреждения.

8.4. Комиссии платёжных сервисов включены в стоимость услуг и дополнительно Заказчику не предъявляются.

8.5. Учреждение применяет контрольно-кассовую технику и выдаёт (направляет) Заказчику кассовый чек в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Наименование услуги в кассовом чеке: «Платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе». Использование в кассовых чеках, счетах и иных документах Учреждения наименования «репетиторство» и производных от него не допускается.

8.6. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации — как услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческой образовательной организацией по реализации дополнительных общеобразовательных программ при наличии лицензии.

8.7. Доходы от оказания платных образовательных услуг учитываются отдельно от целевых поступлений (взносов учредителя, пожертвований, грантов). Смешение указанных источников не допускается. Ответственность за организацию раздельного учёта несёт лицо, ведущее бухгалтерский учёт Учреждения.

8.8. При просрочке оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней Учреждение вправе приостановить оказание услуг, уведомив Заказчика, и (или) отказаться от договора в порядке раздела 10.

9. Фактически понесённые расходы и порядок их подтверждения

9.1. Под фактически понесёнными расходами понимаются документально подтверждённые затраты Учреждения, связанные с подготовкой и оказанием услуг конкретному Заказчику, включая: оплату труда педагогических работников и вспомогательного персонала с учётом страховых взносов; аренду и сопровождение программного обеспечения и технических средств; создание и поддержание персонального доступа Обучающегося к Платформе; резервирование места в учебной группе и времени педагогического работника; административные и материальные расходы.

9.2. Для целей расчёта при возврате денежных средств Учреждение применяет следующую структуру расходов, отражающую фактическую структуру затрат:

- аренда программного обеспечения, технических средств, сайта и приложений — 10 %;
- оплата труда педагогических работников, непосредственно реализующих программу, включая страховые взносы, — 30 %;
- оплата труда вспомогательного персонала (администраторы, методисты, специалисты сопровождения), включая страховые взносы, — 30 %;

— административные и материальные расходы — 30 %.

9.3. Указанная структура не заменяет документального подтверждения расходов. Ежемесячно Учреждение формирует и хранит комплект подтверждающих документов: расчётные ведомости и акты с педагогическими работниками с начислением страховых взносов, акты на аренду программного обеспечения, договоры, накладные и платёжные документы.

9.4. При споре о размере удержания Учреждение обязано представить Заказчику расчёт удержанной суммы со ссылкой на подтверждающие документы. Удержание сумм, не подтверждённых документально, не допускается.

9.5. Условия, устанавливающие невозвратный характер уплаченных сумм либо фиксированный штраф за отказ от договора, в документах Учреждения не применяются как противоречащие статье 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и пункту 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ранее изданные документы Учреждения в соответствующей части не применяются.

10. Порядок изменения и расторжения договора. Возврат денежных средств

10.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учреждению фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору (пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»).

10.3. Отказ Заказчика от договора оформляется письменным уведомлением, направляемым по адресу электронной почты Учреждения, через Платформу либо почтовым отправлением по адресу места нахождения Учреждения. Уведомление должно содержать: фамилию, имя, отчество Заказчика, дату (номер) договора, сумму произведённой оплаты, банковские реквизиты для возврата, дату и подпись. Рекомендуемая форма уведомления размещается на официальном сайте.

10.4. Несоблюдение рекомендуемой формы уведомления не лишает Заказчика права на отказ от договора. Если уведомление не содержит банковских реквизитов для возврата, срок возврата исчисляется с даты их представления Заказчиком.

10.5. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Учреждением уведомления, содержащего сведения, необходимые для перечисления. Возврату подлежат уплаченные денежные средства за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и фактически понесённых расходов, определяемых в порядке раздела 9.

10.6. Объём фактически оказанных услуг определяется на основании журнала учёта посещаемости и (или) данных Платформы о подключении Обучающегося к занятиям.

10.7. Если услуги не были получены Обучающимся по причинам, зависящим от Заказчика или Обучающегося (неявка без уважительной причины, технические неполадки на стороне Заказчика, устранение вследствие нарушения правил поведения), при готовности Учреждения оказать услугу они считаются оказанными и оплате подлежат в полном объёме (пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

10.8. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора в случаях: просрочки оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней; неоднократного (более двух раз) или грубого нарушения правил поведения, повлёкшего срыв занятия; предоставления Заказчиком недостоверных сведений, имеющих существенное значение. Об отказе Учреждение уведомляет Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней; расчёты производятся в порядке пункта 10.5.

10.9. Отчисление Обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.

11. Учёт занятий, перенос и компенсация пропусков

11.1. Учреждение ведёт журнал учёта посещаемости занятий. Для занятий, проводимых с применением дистанционных образовательных технологий, фактом присутствия признаётся подключение Обучающегося к видеосвязи или вход на Платформу, фиксируемые системой.

11.2. Занятие, пропущенное по уважительной причине, переносится либо компенсируется при одновременном соблюдении условий: уведомление Учреждения не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала занятия (при внезапном заболевании — в день занятия до его начала); представление подтверждающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней. Срок переноса — не более 2 (двух) месяцев с даты пропуска.

11.3. При групповом обучении компенсация пропуска по уважительной причине осуществляется путём предоставления возможности посетить аналогичное занятие в другой группе при наличии свободных мест.

11.4. Занятия, пропущенные по причинам, не относящимся к уважительным, переносу и перерасчёту не подлежат (пункт 10.7 настоящего Положения).

11.5. При отмене занятия по инициативе Учреждения (кроме обстоятельств непреодолимой силы) занятие переносится на согласованную с Заказчиком дату, либо его стоимость засчитывается в счёт последующих периодов, либо возвращается по заявлению Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.

11.6. При невозможности проведения очного занятия (активированный день, отсутствие педагогического работника, иные обстоятельства) Учреждение вправе перевести занятие в дистанционный формат, уведомив Заказчика не позднее чем за 2 (два) часа до начала занятия. Такой перевод не является ненадлежащим исполнением.

11.7. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, Учреждение формирует акт об оказанных услугах и направляет его Заказчику. Подтверждение отправки подлежит хранению.

12. Права, обязанности и ответственность сторон

12.1. Учреждение обязано: оказать услуги в полном объёме в соответствии с образовательной программой и условиями договора; обеспечить реализацию программы работниками, имеющими необходимую квалификацию и прошедшими обязательные медицинские осмотры; обеспечить уважение человеческого достоинства Обучающегося, охрану его жизни и здоровья; вести учёт посещаемости; направлять акты об оказанных услугах; обеспечивать защиту персональных данных.

12.2. Заказчик обязан: своевременно оплачивать услуги; сообщать достоверные сведения, необходимые для оказания услуг; обеспечивать посещение занятий Обучающимся; соблюдать правила поведения; не передавать третьим лицам учётные данные доступа к Платформе и учебные материалы Учреждения.

12.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания услуг в полном объёме; соразмерного уменьшения стоимости; возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами (пункт 15 Правил оказания платных образовательных услуг).

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки не устранены Учреждением, а также при обнаружении существенного недостатка оказанных услуг или иных существенных отступлений от условий договора.

12.5. Учреждение не принимает на себя обязательства по достижению Обучающимся конкретного экзаменационного балла или иного образовательного результата: результат зависит в том числе от

индивидуальных способностей и прилежания Обучающегося. Учреждение отвечает за качество процесса оказания услуг в соответствии с образовательной программой. Настоящий пункт не ограничивает права Заказчика, предусмотренные пунктами 12.3 и 12.4.

12.6. Учреждение вправе принимать на себя дополнительные добровольные обязательства (гарантии), улучшающие положение Заказчика по сравнению с законодательством. Условия таких гарантий определяются договором и не заменяют прав Заказчика, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

12.7. Искключительные права на Платформу, учебные материалы, методические разработки и записи занятий принадлежат Учреждению. Заказчику предоставляется право использования материалов исключительно для личного освоения программы Обучающимся.

12.8. Претензии Заказчика рассматриваются Учреждением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. Соблюдение претензионного порядка не является обязательным условием обращения Заказчика в суд.

13. Документация и контроль

13.1. При оказании платных образовательных услуг Учреждение ведёт и хранит:

- образовательные программы, учебные планы и приказы об их утверждении;
- приказы об утверждении стоимости обучения, прейскуранты, расчёты (калькуляции) стоимости;
- договоры (акцептованные оферты) и приложения к ним, сведения о подписании простой электронной подписью;
- согласия на обработку персональных данных и на использование изображения;
- приказы о зачислении и отчислении обучающихся;
- журналы учёта посещаемости занятий;
- акты об оказанных услугах и подтверждения их направления;
- документы, подтверждающие оплату и возвраты денежных средств;
- документы, подтверждающие структуру фактически понесённых расходов;
- претензии Заказчиков и ответы на них.

13.2. Срок хранения документов, связанных с оказанием платных образовательных услуг, — не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения соответствующего договора, если законодательством не установлен более длительный срок.

13.3. По итогам освоения программы Учреждение выдаёт Обучающемуся документ об обучении (свидетельство об обучении) в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ при условии освоения программы в полном объёме и отсутствия задолженности по оплате.

13.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор Учреждения. Нарушение работниками требований настоящего Положения является основанием для применения мер дисциплинарной ответственности.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения приказом директора Учреждения и действует до его отмены или замены новой редакцией.

14.2. Изменения и дополнения вносятся приказом директора и размещаются на официальном сайте не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения.

14.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, до приведения его в соответствие. Положение подлежит пересмотру не позднее 31 декабря 2026 года в связи с истечением срока действия постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.

14.4. Контактные данные Учреждения: адрес — 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д. 78, кв. 174; телефон — +7 952 702-50-50; адрес электронной почты — perezagruzkahm@mail.ru; официальный сайт — перезагрузкахм.рф.